# III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

## Consejería de Desarrollo Sostenible

**Resolución de 04/11/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Explotación ganadera vacuna de cebo en Almonacid del Marquesado, situado en el término municipal de Almonacid del Marquesado (Cuenca) (expediente S478/2026/CU/00097). [2026/8049]**

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, el proyecto se encuadra en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 7: Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª, Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, apartado g) Explotaciones ganaderas intensivas que cumplan alguna de las condiciones siguientes: 3º Que la actividad se encuentre a una distancia inferior a 2.000 metros de suelo urbano residencial, siempre que además supere las 40 UGM.

La promotora del proyecto es Lucía Soria Martínez y el órgano sustantivo el Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado (Cuenca).

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

1.1-. Objeto y ubicación.

Según el documento ambiental de fecha, de fecha 27 de marzo de 2026, el proyecto consiste en la ejecución de una explotación de vacuno de cebo, con el fin de albergar un total de 200 cabezas, y un estercolero de 10 x 5 metros para el almacenamiento puntual de estiércol cuando no pueda distribuirse por una explotación agraria familiar. La actuación proyectada se localiza en la parcela 38 del polígono 501 (referencia catastral 16018A501000380000KM) del término municipal de Almonacid del Marquesado con una superficie de 31,5 Ha, y situada a una altura de 894 metros del nivel del mar.

La nave se ubicará en suelo rústico de reserva, con parte de la parcela calificado como suelo rústico de reserva de especial protección (SRNUEP), se accede a la parcela a través del camino de los Llanos que parte de las inmediaciones del casco urbano de Almonacid del Marquesado.

La distancia a suelo urbano de Almonacid del Marquesado es de 1.041 metros, a la carretera CM-3009 es de 448 metros, a corrientes naturales (Barranco de Moraleja) es de 1.162 metros, y a vías pecuarias (Camino Romano) es de 4.597 metros.

1.2.- Construcciones y suministros.

Se pretende edificar una nave de estructura metálica con las siguientes dimensiones en planta de 60 metros de largo por 17 metros de luz, cubierta de chapa lacada color verde a dos aguas con cerramiento en tres de sus parámetros y exenta en la fachada sur. El cerramiento de la nave consistirá en paneles prefabricados de hormigón hasta el alero. En un extremo de la nave habrá una sala de 6 x 6 metros para lazareto y una manga que ocupará uno de los hastiales con una anchura de 2 metros, el resto es diáfano con separación de 6 corrales de 16 x 10 m² en su interior. El establo no contará con vallado perimetral.

Separado del establo se acondicionará un estercolero con solera de hormigón impermeabilizado con unas dimensiones de 10 x 5 m², en 3 de sus paredes contará con un murete de 50 cm.

La explotación contará con 7 silos de almacenamiento de pienso de 7 Tm. cada uno.

El suministro eléctrico será con un grupo electrógeno portátil al no requerirse de manera continua.

El suministro de agua se realizará desde la red municipal.

1.3.- Proceso productivo.

La actividad a desarrollar será la cría y engorde de ganado vacuno estabulado. Los animales llegarán a la explotación con 3 – 4 meses de vida y 100 kg. de peso y permanecerán en la explotación hasta los 360 – 400 kg. de peso, alrededor de los 6 meses de edad. Se prevé criar animales de la raza frisona.

Tras la salida de los animales se realizará un vacío sanitario de 15 días.

Se estima un consumo de pienso de 3 – 8 kg. Diarios en función de la fase de cría, y unas necesidades de paja de 500 kg. Por animal y 750 kg. Para cama a lo largo de su vida productiva.

Se estima un consumo de agua, a partir de un promedio de 30 l/animal/día, de 2.100 – 2.300 m³ anuales.

1.4.- Gestión del estiércol.

Para el cálculo del estiércol se ha tenido en cuenta los datos del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, en su Anexo V establece la producción de estiércol en 3,6 m³/año/cabeza, en 200 animales sería 720 m³/año.

En la misma parcela existe una explotación de cebo de vacuno cuyo titular es el marido de la promotora, cuenta con un censo de 350 animales de similares características, lo que supone un total de 1.980 m³ anuales de estiércol a gestionar.

El estiércol se empleará en la fertilización orgánica de la propia explotación familiar con un total de 165,68 Ha con una variedad de cultivos que permite un aporte de estiércol progresivo a lo largo del año, para dicha gestión progresiva se dispone el estercolero como punto de almacenamiento. La aplicación en el terreno se hará conforme a las directrices del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.

1.5.- Gestión de cadáveres.

Los cadáveres se retirarán inmediatamente dando parte al seguro.

1.6.- Análisis de alternativas.

La promotora propone las alternativas que se han barajado y las razones de la solución final en base a los efectos ambientales:

Alternativa 0: Contempla la no ejecución del Proyecto, manteniéndose el ámbito en su estado actual.

Alternativas de Ubicación: a partir de tierras de titularidad familiar, se barajan distintos emplazamientos.

- Alternativa de ubicación 1: Esta alternativa contempla la ubicación de la actividad en la parcela 67 del polígono 506 de Almonacid del Marquesado, propiedad del marido de la promotora, esta parcela dista 2 km. del casco urbano pero linda con el cauce del barranco de las Eras lo que supondría un riesgo medioambiental. También establece la problemática de gestionar 2 explotaciones ganaderas separadas más de 2 km.

- Alternativa de ubicación 2: Esta alternativa consiste en ubicar el emplazamiento de la explotación en la parcela 67 del polígono 502 de Almonacid del Marquesado, la comunicación es óptima desde la carretera CM-3009 y reúne condiciones de superficie, pero se descarta porque dicha parcela se ubica sobre el ámbito de prevención del yacimiento arqueológico “Peña Hueca”.

- Alternativa de ubicación 3: es la descrita en el documento ambiental, parcela 38 del polígono 501 de Almonacid del Marquesado, elegida finalmente por la proximidad a la otra explotación ganadera de titularidad familiar, su cercanía al caso urbano, lo que permite la acometida desde allí del agua y disminuye los trayectos de transporte de alimento, animales y evacuación de estiércol, se emplaza en terreno de labor por lo que no ocupa cubierta vegetal ni afecta a terrenos protegidos, tiene fácil acceso desde el camino del flanco este de la parcela, y guarda todos los condicionantes urbanísticos: categoría de suelo, distancias y retranqueos.

Alternativas de orientación zootécnica: no se contemplan pues la familia tiene explotaciones de esta orientación y es en la que tienen experiencia.

Alternativas de diseño: no se contemplan pues para el diseño de la explotación se ha tenido como referencia las explotaciones familiares mejorando el diseño para facilitar el manejo, tanto de animales como de retirada del estiércol. Las dimensiones de la nave y las cuadras vienen condicionadas por la normativa de bienestar animal, y para los materiales viene condicionado por disponibilidad y precio de mercado.

1.7.- Vulnerabilidad.

Se he llevado a cabo un análisis de vulnerabilidad del proyecto en el apartado 5.2 del Documento Ambiental frente a riesgos de catástrofes relevantes en la zona de emplazamiento (riesgos meteorológicos, riesgo sísmico, riesgo de inundación, y riesgo de incendio). Se han tenido en cuenta los diferentes Planes autonómicos de prevención de los diferentes riesgos (Meteocam, Sismicam, Pricam e Infocam), tras realizar una valoración cualitativa de los riesgos, se concluye una baja vulnerabilidad frente a los riesgos de catástrofes analizados. En consecuencia, no se identifican riesgos, que, por su probabilidad y vulnerabilidad, impidan el desarrollo de la actuación o hagan prever la ocurrencia de accidentes graves o catástrofes con efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, sin perjuicio del cumplimiento de las medidas preventivas previstas en el Documento Ambiental y de las determinaciones establecidas por la normativa sectorial y los distintos planes de protección civil.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 26 de marzo de 2026 con número de registro 1116739, se recibe desde el Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto junto con el documento ambiental, y el 14 de abril de 2026, tras habérselo solicitado a la promotora y al órgano sustantivo, se recibe la copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Con fecha 14 de abril de 2026, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- (*) Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*) Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca-Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.
- Dirección General de Calidad Ambiental, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural-Servicio de Desarrollo Rural, Oficina Comarcal Agraria de Villares del Saz.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca-Unidad de Coordinación Provincial de Cuenca de Agentes Medioambientales.
- (*) Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes-Servicio de Cultura.
- (*) Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad-Servicio de Salud Pública.
- Diputación Provincial de Cuenca.
- Coordinador de la Administración Hidráulica.
- Ecologistas en Acción de la Manchuela (Albacete y Cuenca).
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena.
- Asociación Ecología y Libertad.
- Asociación Pueblos Vivos Cuenca.
- Parque nacional Tablas de Daimiel

El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible ha emitido un Informe con fecha 6 de mayo de 2026 y CSV (Código Seguro de Verificación): D2AFB263EBD1E241C34B66 donde indica las consideraciones a tener en cuenta para la realización del proyecto.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes ha emitido un Informe con fecha 15 de junio de 2026 y número de anotación interna 37754 con visado autorizable con condiciones al expediente 260909-R donde informa favorablemente al referido proyecto.

El Servicio de Salud de la Delegación Provincial de Sanidad ha emitido un Informe con fecha 30 de junio de 2026 y CSV: E765D2EEC9B478B474C955 donde informa favorablemente e indica una serie de consideraciones a tener en cuenta para la realización del proyecto.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha emitido un Informe con fecha 6 de julio de 2026 y CSV: MA0051BV9H3V03KLGWXOSYLH421783594009 donde indica una serie de requisitos a tener en cuenta.

Entre ellos, establece que la competencia para el suministro de agua es del propio Ayuntamiento, siempre y cuando disponga de los derechos de uso suficientes, por lo tanto, y al no haber recibido Informe del Ayuntamiento, con fecha 14 de septiembre de 2026 se le solicita de nuevo informe al Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado para que aporte certificado de compatibilidad urbanística, informe de afecciones socioeconómicas y efectos sinérgicos, y certificado de aporte de agua al proyecto por disponer de derechos de uso suficientes.

El Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado, tras reiterarle el órgano ambiental, con fecha 9 de septiembre de 2026, la necesidad de emisión de informe, aporta con fecha 16 de septiembre de 2026 informe de compatibilidad urbanística fechado el 26 de abril del 2026 en el que se informa favorablemente sobre la compatibilidad urbanística del uso y emplazamiento del proyecto, con una serie de condicionantes. Informe sobre afección socioeconómica y efectos sinérgicos, fechado en 29 de abril de 2026, donde se indica no apreciarse afección negativa significativa sobre el proyecto y que los posibles efectos sinérgicos se deberán realizar en el marco de evaluación ambiental. Y anuncio en el BOE de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que somete a información pública solicitud de concesión en aprovechamiento de aguas subterráneas en Almonacid del Marquesado, al no ser ésta la información requerida, se les envía un correo electrónico el 16 de septiembre de 2026 para que acrediten el aporte de agua de la red municipal, y con fecha 18 de septiembre de 2026 se recibe certificado de disponibilidad de agua para satisfacer las necesidades de la explotación ganadera.

Con fecha 22 de septiembre de 2026 se le vuelve a reiterar Informe a la Oficina Comarcal Agraria de Villares del Saz con el fin de aclarar aspectos del proyecto relacionados con su competencia.

Con fecha 30 de septiembre de 2026 y número de registro 3962220, la promotora presenta, por medio de su representante, un contrato privado de arrendamiento de parte de la parcela, no liquidado ante Hacienda ni inscrito en el Registro de la Propiedad.

Con fecha 14 de octubre de 2026 y número de registro 4140427, la Oficina Comarcal Agraria de Villares del Saz emite un Informe para aclarar cuestiones del proyecto de su competencia.

Todos estos informes pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://neva.jccm.es/nevia/forms/nevif100.php en proyectos con el siguiente número de expediente: S478/2026/CU/00097.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Ubicación del proyecto.

La actividad se desarrolla en el polígono 501, parcela 38 del término municipal de Almonacid del Marquesado (Cuenca). La superficie total de la parcela es de 31,5 Ha.

La explotación se encuentra a una distancia aproximada de 1050 metros del núcleo urbano de Almonacid del Marquesado, y a unos 450 metros de la carretera CM-3009.

En la parcela donde se va a situar la actividad se ubican dos explotaciones ganaderas, una con código REGA ES160180000037, calificada como bovino de reproducción, cuyo titular es Pedro Blanco Parra y con un censo localizado en 2026 de 3 animales, y otra con código REGA ES160180000030, cuyo titular es Juan Pedro Blanco Enero, calificada como cebadero de bovino, con un censo localizado en 2026 de 329 animales. Fuera de la parcela, este último titular también posee otra explotación ganadera calificada como cebadero de bovino, con código REGA ES160160000018, con un censo localizado en 2026 de 87 animales, a una distancia de 860 metros aproximadamente. En el Anexo I se adjunta un gráfico con la ubicación de las explotaciones ganaderas de la misma parcela 38 y polígono 501.

Asimismo, en las inmediaciones, se localizan dos explotaciones de équidos no comerciales con los códigos REGA: ES160180000034 y ES160180000028 a una distancia aproximada de 1.800 y 1.700 metros respectivamente.

Y a una distancia aproximada de 2.300 metros se localiza un cebadero de porcino con código REGA ES160180000035 con un censo localizado en 2026 de 4.160 animales.

La parcela se localiza sobre la MASb (masa de agua subterránea) “Sierra de Altomira”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.

Según informe EIA 26/166 – MCGC de la Confederación Hidrográfica del Guadiana el proyecto se sitúa a unos 2.200 metros del cauce del Barranco de las Eras por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado ni a zonas de servidumbre o policía.

El proyecto no incluye terrenos en Espacios Naturales Protegidos, ni espacios de la Red Natura 2000. El proyecto no afectaría a montes de utilidad pública, ni a vías pecuarias

3.2.- Características del proyecto.

El documento ambiental indica cuáles serán las instalaciones necesarias y describe el proceso productivo de la futura explotación de ganado vacuno de cebo, consistiendo en una nave de 60 x 17 m. y una altura al alero de 4,5 m., junto a un estercolero de 10 x 5 m.

Deberán cumplirse los requisitos mínimos generales de las explotaciones y de su funcionamiento establecidos en el capítulo II del Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, así como lo establecido en el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.

El suministro de agua se realizará desde la red municipal.

La energía eléctrica se obtendrá de un grupo electrógeno portátil cuando sea precisa.

La instalación eléctrica de la explotación ganadera se diseñará y ejecutará conforme lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), aprobado por el Real Decreto 842/2002, sus modificaciones y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Se asegurará el cumplimiento de las condiciones de seguridad, eficiencia energética y compatibilidad electromagnética exigidas por la normativa vigente.

El estercolero necesario estará completamente impermeabilizado, contará con un depósito específico para la recogida de lixiviados y dispondrá de capacidad suficiente para almacenar el estiércol generado, evitando cualquier tipo de derrame. La gestión del estiércol se llevará a cabo conforme establece el Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas.

En el documento ambiental se establece que la explotación realizará la valorización agronómica de los estiércoles en superficie agrícola propia, para ello debe contar con superficie agrícola suficiente y ajustarse a lo establecido en el real Decreto 47/2022, de 18 de enero, debiendo calcular el contenido de nitrógeno del estiércol utilizando las bases zootécnicas para el cálculo del balance alimentario de nitrógeno y fósforo, publicadas en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o cualquier otra herramienta equivalente o instrumento de medición directa o indirecta autorizado por la autoridad competente de Castilla-La Mancha. Asimismo, esta aplicación deberá seguir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible de suelos agrarios.

En los corrales, las deyecciones sólidas y líquidas, junto con el agua ya sea procedente de los bebederos o del agua de limpieza generarán aguas residuales. Estas aguas residuales deberán ser canalizadas y recogidas adecuadamente, con el fin de evitar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas superficiales o subterráneas.

Se considerarán vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico. Está prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público. Esta prohibición se encuentra recogida en el marco legal estatal vigente en materia de aguas, concretamente en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que regula el régimen jurídico del dominio público hidráulico.

En cuanto a la gestión de cadáveres, el depósito se instalará en la zona oeste de la explotación, protegido del viento, vallado y accesible desde fuera de la explotación para evitar la entrada del vehículo de recogida en las instalaciones. La explotación contará con un contrato de retirada de cadáveres. En caso de fallecimiento de un animal, se notificará para proceder de manera inmediata a su recogida. Hasta su retirada, los cadáveres permanecerán en zona alejada del área de actividad ganadera, sobre una superficie pavimentada, impermeabilizada de fácil limpieza, con condiciones de bioseguridad que eviten el acceso de vectores y la contaminación del entorno.

Todos los residuos generados en la instalación, tanto durante la fase de ejecución de las obras como en el desarrollo de la actividad ganadera, serán gestionados conforme a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Estos residuos se almacenarán de forma temporal en contenedores separados y correctamente etiquetados, ubicados en una zona techada con suelo impermeabilizado, iluminación adecuada y protección frente a agentes meteorológicos. En ningún caso se permitirá el almacenamiento permanente de residuos en la instalación, debiendo ser retirados periódicamente por gestores autorizados conforme a la normativa vigente.

3.3.- Características del potencial impacto.

Las principales afecciones medioambientales del proyecto son las derivadas de la gestión del estiércol, por el riesgo de contaminación de los suelos y las aguas subterráneas por eutrofización.

Otros potenciales impactos se producirían por la emanación de malos olores y emisiones de ruido procedente de la nave en la que tendrá lugar el cebo de vacuno, y por el funcionamiento de los diferentes equipos de las instalaciones.

Estas afecciones e impactos pueden verse aumentados por el efecto sinérgico por la proximidad de explotaciones ganaderas en la zona.

La zona de actuación donde se localiza la actividad no es zona de riesgo de accidentes graves o de catástrofes naturales. Por otra parte, el proyecto no aborda ninguna actividad que pudiera propiciar la ocurrencia de accidentes graves o catástrofes relevantes. Debido a la actividad a desarrollar en la explotación ganadera de bovino de cebo, se considera que no existen riesgos de accidentes graves o catástrofes que puedan afectar al entorno en el que se emplaza dicho proyecto. No obstante, a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en caso de ocurrencia de estos, se hace el siguiente análisis:

Riesgos tecnológicos:
No presenta riesgos tecnológicos relevantes, al no estar vinculada a instalaciones industriales, transporte de mercancías peligrosas ni actividades nucleares o tecnológicas.

Riesgos naturales:
Se considera muy bajo el riesgo sísmico, bajo el riesgo de inundación y medio el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

Riesgos antrópicos:
Se considera un riesgo mínimo de incendios forestales ya que no hay masas forestales inmediatas a la explotación y la vegetación existente es rala entre zonas agrícolas.

La zona de actuación no se localiza dentro de la red Natura 2000, ni forma parte de espacio natural protegido, aunque la ZEC/ZEPA (ES0000161) “Laguna del Hito” se sitúa a 5,9 km. al noreste de la zona de la explotación ganadera, mientras que la ZEPA (ES0000170) “Área esteparia de la Mancha Norte” está a 7,6 km. al oeste, no es previsible afección. La explotación ganadera se ubica a 370 metros del Área Importante para las Aves (IBA) 192 “El Hito” del Inventario elaborado en 2011 por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), constituyendo una zona prioritaria de conservación para las aves.

Las principales afecciones tienen que ver con la ocupación del suelo por las construcciones, la contaminación atmosférica por la generación de gases procedentes del metabolismo del ganado, por fermentación entérica de los rumiantes y por la gestión del estiércol, el riesgo de contaminación de suelos y aguas si no se garantiza una impermeabilidad correcta del estercolero y de la balsa de lixiviados.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano sustantivo. Además, en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente Informe Ambiental.

4.1.- Protección de los recursos naturales.

En la zona en la que se van a realizar las obras no existe afección directa a ningún: Espacio Natural Protegido, Espacio Red Natura 2000 u otra Zona Sensible, tampoco a Elementos geológicos o geomorfológicos de protección especial.

No afecta a Montes de Utilidad Pública ni a vías pecuarias.

Se desprende del informe de la consulta realizada al Servicio de Medio Natural de la Delegación provincial de Desarrollo de Cuenca, las siguientes conclusiones:

- El vallado perimetral no podrá contar con voladizos o visera superior, alambre de espino, elementos cortantes o punzantes. No se permite en ningún caso tener incorporados dispositivos para conectar corriente eléctrica.
- Se tendrán en cuenta las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales, tanto en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible como en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de mayo de 2006 por las que se regulan las campañas para prevención de incendios forestales y modificaciones posteriores, y la Resolución de 3 de junio de 2024, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se establecen limitaciones temporales para disminuir el riesgo de incendios en el medio natural.
- De constatarse afecciones negativas a recursos naturales protegidos, el Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

Se recuerda que, cualquier tipo de afección que pudiera ser necesaria sobre la vegetación natural de la zona, como por ejemplo la poda o la corta de ejemplares, requerirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, autorización previa de la Delegación Provincial de Cuenca, dirigiendo la correspondiente solicitud al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Dicha solicitud puede tramitarse a través del Agente Medioambiental de la zona.

4.2. - Bienestar animal.

Las instalaciones de ganado vacuno deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre. Se deberá dar cumplimiento al artículo 6 en cuanto a condiciones higiénico-sanitarias y de bioseguridad de las explotaciones bovinas.

También se aplica a la explotación, el real Decreto 1047/1994 relativo a normas mínimas de protección para los terneros.

Además, deberá cumplir con lo establecido en el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, de protección de los animales en las explotaciones ganaderas, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, de cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.

Como explotación ganadera se ordenará por el Decreto 69/2018, de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de las explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos de Castilla-La Mancha.

Los Servicios Veterinarios Oficiales de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Villares del Saz establecen en su informe las siguientes condiciones:

- Todas las explotaciones intensivas deben contar con un cerramiento perimetral que restrinja totalmente el libre acceso de personas, animales y vehículos, y que garantice la sólida contención de los animales. Dicho vallado deberá abarcar todas las instalaciones y zonas con posibilidad de ser usadas por los animales y personas que trabajen en la explotación, así como las instalaciones anejas y sistemas de almacenamiento de estiércol.
- Según establece el Decreto 69/2018, dos códigos REGA diferentes no pueden encontrarse en una misma ubicación, pero no especifica si por ubicación debe entenderse o no un mismo polígono-parcela. No obstante, para poder concederle el alta del código de explotación, la solicitante deberá justificar que tiene capacidad de disposición o uso del terreno mediante escritura de propiedad o contrato de arrendamiento, teniendo en cuenta que no es posible el arrendamiento de aquella parte del terreno donde se ubique otra explotación dada de alta en REGA. La promotora presentó un contrato de arrendamiento de los recintos 1, 2, 3 y 9 del polígono y parcela objeto del proyecto, dicho contrato no se encuentra liquidado ante Hacienda ni inscrito en el Registro de la Propiedad.

4.3.- Gestión del estiércol, residuos y subproductos animales.

Contará con un Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones Bovinas (SIGE) que incluirá, como mínimo, los elementos que se detallan en el anexo III del Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, cuyo contenido deberá actualizarse, al menos, cada cinco años y, en cualquier caso, siempre que la explotación modifique sustancialmente sus instalaciones o prácticas de manejo y cuando se produzca un cambio en la normativa vigente que afecte a alguno de los asuntos incluidos en el SIGE. Deberá tener y cumplir un plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero que se ajuste a lo indicado en el citado programa. La gestión del estiércol de la explotación se ajustará a lo contenido en el plan de producción y gestión. Aunque en este caso el documento ambiental establece que la gestión del estiércol será para valorizar tierras propias, en caso de que entregaran estiércol a un operador autorizado deberán acreditar su entrega mediante el correspondiente contrato. Facilitará a las administraciones competentes en la materia, incluida la ambiental, cuanta información se le solicite y las actuaciones de inspección que estas ordenen.

La explotación cumplirá con el plan de actuación aprobado en el Decreto 80/2025, de 14 de octubre, por el que se establece el Programa de Actuación en las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario en Castilla-La Mancha, así como con las medidas adicionales y acciones reforzadas previstas en dicho decreto. Contará con un estercolero con capacidad suficiente para almacenar el estiércol y adecuado a la gestión del cebadero, y en caso de que se genere purín tendrá una capacidad de almacenamiento de al menos 3 meses. Estará debidamente impermeabilizado, natural o artificialmente, de tal modo que se eviten el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se impidan perdidas por rebosamiento o por inestabilidad geotécnica, y diseñado de tal modo que se evite el contacto de los animales con las emisiones que generan.

El almacenamiento del estiércol deberá limitarse estrictamente al generado por la propia explotación, ajustándose a los períodos máximos permitidos en el programa de actuación aplicable en zona vulnerable. Queda prohibido cualquier acopio de estiércol procedente de otras explotaciones, así como la modificación o ampliación de la capacidad de almacenamiento no autorizada. El Real Decreto 1053/2022 en su artículo 10 establece entre otras cosas, que “se podrá manipular el estiércol en la propia explotación siempre que no implique la mezcla con estiércoles de otras explotaciones”. Los Servicios Veterinarios Oficiales de la OCA de Villares del Saz reflejan en su Informe la obligación de cumplir con lo establecido en el Real Decreto 1053/2022 en lo referente a la gestión de estiércoles.

Los residuos generados, debido a la actividad, independientemente de la clasificación de estos, estarán a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En función de los residuos que se generen (residuos veterinarios, envases de medicamentos, envases contaminados, etc.) la promotora tendrá la obligación de inscribirse en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha como pequeña productora y deberá mantener actualizado su archivo cronológico tal como establece la legislación vigente.

Los residuos peligrosos generados en la instalación se almacenarán en contenedores estancos debidamente etiquetados, hasta su recogida por un gestor autorizado y se dispondrán en un local ventilado y bien iluminado, tal y como establece la Orden 21/01/2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.

Los residuos de construcción y demolición generados durante las obras se gestionarán conforme el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Por lo tanto, serán entregados a un gestor autorizado.

En la eliminación de los cadáveres se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento Nº 1069/2009 del parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y productos derivados no destinados a consumo humano y por el que se deroga el Reglamento Nº 1774/2002, y el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano (Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan dichos productos. Para una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la retirada de los cadáveres.

Debido al volumen y peso de los cadáveres se dispondrán zonas habilitadas para depositar los cadáveres hasta su recogida. La recogida de estos cadáveres debe ser los más rápida posible (en menos de 24 horas). Mientras tanto, el cadáver se situará en una zona alejada del área de actividad ganadera, siempre que sea posible sobre una zona pavimentada de fácil limpieza. Esta zona no estará expuesta al sol ni a la lluvia y en ella no existirá actividad ganadera directa, de forma que los animales del a explotación no tendrán acceso a ella. La ubicación del contenedor estanco debe situarse a la salida de la explotación, se procederá a una limpieza y desinfección del depósito estanco, la zona donde ha permanecido el cadáver y de todo el material que pudiera haber estado en contacto con el cadáver.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller autorizado. Evitar derrames de aceites y gasoil procedentes de generador que suministra la electricidad a la instalación, si se producen deberá ser recogido y entregado al gestor de residuos.

4.4.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

Según el documento ambiental, el proyecto requiere un volumen de agua estimado entre 2.100 y 2.300 m³/año, el Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) establece que, siendo el número de cabezas de la explotación de 200 y considerando las necesidades unitarias por tipo de ganado contempladas en el apéndice 7.8 del Plan Hidrológico del a parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn), aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero (8 - 25 m³/cabeza/año), las necesidades hídricas ascenderían a 1.600 - 5.000 m³/año, solo para bebida de animales. Por lo tanto, la cifra de 2.300 m³/año se encuentra en dicho margen.

El Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado emite un certificado con fecha 18 de septiembre de 2026, donde garantiza el aporte de dicho suministro a través de su red municipal.

El Informe de CHG menciona que actualmente se encuentra en tramitación en ese mismo organismo de cuenca, a nombre de otro titular, una concesión de aguas subterráneas (nº de expediente 4101/2017), para uso ganadero (bovino), con un volumen en tramitación de 5.280 m³/año, a partir de una captación de aguas subterráneas ubicada en la misma parcela 38 y polígono 501 del proyecto.

El Informe de la CHG indica que no se prevé afección física alguna que constituyan el dominio público hidráulico (DPH) del Estado, ni a las zonas de servidumbre y policía.

En cuanto a los vertidos al DPH, el informe de CHG establece que el artículo 260 bis del Reglamento del DPH, relativo al control de la contaminación por almacenamiento y aplicación de estiércoles para abonado, establece que esta última deberá realizarse sin que se cause daño a los bienes de DPH, por lo que se prohíbe:

- Efectuar vertidos directos o indirectos de cualquier residuo ganadero que contaminen las aguas.
- Acumular residuos ganaderos que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno como resultado de su almacenamiento o gestión.

Con este fin, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, los estiércoles, tanto sólidos como purines, no se podrán aplicar a menos de cinco metros de las orillas de los ríos, lagos, masas de agua estancadas, captaciones subterráneas de aguas para consumo humano, pozos y fuentes, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan establecer una distancia superior, en especial, en aquellas masas de agua que incumplan los objetivos medioambientales.

Conforme a lo recogido en el artículo 260 bis 5 del Reglamento del DPH, en el caso de que se causen daños al DPH como consecuencia de una inadecuada gestión de éstos, se exigirá al responsable de la actuación o, en su defecto, al titular del terreno, la responsabilidad por acciones causantes de daños al DPH derivadas del incumplimiento del artículo 97 del TRLA y del artículo 234 del Reglamento del DPH siendo de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecidos en el artículo 116 y siguientes del TRLA.

En los perímetros de protección de captaciones destinadas al consumo humano, incluidos en el apéndice 2 del Anejo 8 de la Memoria del Plan Hidrológico de la DPHg, no se permitirá la valorización de residuos de ningún tipo.

La aplicación del estiércol a menos de 100 metros de cauces públicos, lagos, lagunas, y embalses precisará autorización administrativa previa de este organismo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 81 del Reglamento del DPH.

Todo lo anterior se considera referido al supuesto de que no exista vertido final al DPH. En el caso de que existiera éste, deberá solicitar a la Comisaria de Aguas de la CHGn la preceptiva autorización de vertido referida en el artículo 100 del TRLA.

Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del DPH, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 245 del Reglamento del DPH, queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del DPH, salvo que se cuente con la previa autorización.

4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.

Debido a la producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del estiércol, la actividad ganadera se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, aprobado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Concretamente, las explotaciones de ganado de vacuno de cebo con capacidad mayor o igual a 60 cabezas y menor de 600 cabezas se encuentran en el grupo C (códigos 10 04 02 01 y 10 05 02 01) por lo que la actividad queda sometida a la notificación prevista en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, que se remitirá al órgano ambiental.

Deberá dar cumplimiento al artículo 11 de reducción de emisiones en la explotación del Real Decreto 1053/2022, con la finalidad de mitigar las emisiones de gases contaminantes y de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

En cualquier caso, se realizan las siguientes recomendaciones:

a) En relación con la generación de polvo:
- Se evitará la acumulación de estiércol en el estercolero, principalmente en la época estival, si es inevitable, se cubrirá.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos pesados.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material pulverulento.
- Adoptar medidas que atenúen el polvo en la descarga de pienso sobre las tolvas.
- Instalación de pantallas vegetales (setos, árboles) o muros físicos en el cerramiento para reducir la velocidad del viento y la dispersión del polvo.
- De manera puntual, y con el fin de no levantar polvo, se recomienda aplicar riegos en las zonas de mayor tránsito durante momentos concretos de actividad continuada.
- Almacenamiento cubierto de piensos y materiales secos.

b) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como en los reglamentos de desarrollo y en las ordenanzas municipales.
- Se planificarán las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol, y entradas y salidas de camiones), de modo que se realicen en horario diurno, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y los motores, para evitar ruidos innecesarios.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose dentro de las naves en la medida de lo posible.

4.6.- Protección de la salud humana.

Las instalaciones y equipos deberán mantenerse en buen estado de conservación y someterse a limpieza y desinfección periódica. La disposición de las construcciones, instalaciones, utillaje y equipo, posibilitará, en todo momento, la realización de una eficaz limpieza, desratización, desinsectación y desinfección. Se dispondrá de un Programa de Desinfección, Desinsectación y Desratización (con productos autorizados y registrados según la normativa vigente) que evite la proliferación de vectores, y un Programa de tratamiento preventivo de las principales enfermedades epizoóticas y zoonóticas.

Durante el desarrollo de la actividad deben observárselas disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y sus normas de desarrollo.

4.7.- Protección del suelo, adecuación urbanística e infraestructuras.

En cuanto a las zanjas a realizar en las obras, se evitará alcanzar el nivel freático durante las excavaciones, se restaurará ambiental y paisajísticamente todo el trazado afectado.

Deberán adoptarse soluciones técnicas satisfactorias para evitar el posible impacto originado por los cambios de topografía sobre el terreno (si bien éstos serán mínimos), la compactación y la erosión del suelo.

El movimiento de tierras en la fase de obras debe tender a realizarse de forma compensatoria, de forma que se requiera el mínimo aporte de inertes del exterior, así como de producción de material excedentario. En cualquier caso, de requerirse finalmente aporte de áridos para las obras, éstas procederán de canteras debidamente autorizadas, en activo y con proyectos de restauración aprobados. Los restos de inertes producidos sin posibilidad de uso como aportes compensatorios serán entregados a una instalación de residuos autorizado, para su correcta valorización.

Será necesario solicitar autorización ante este Servicio de Calidad Ambiental cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las del proyecto, de acuerdo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Las labores de mantenimiento de la maquinaría deberán realizarse en talleres debidamente autorizados. En caso de ocurrencia de vertidos líquidos procedentes de la maquinaría empleada como pueden ser aceites usados, gasoíl, filtros, etc., deberán ser recogidos de forma inmediata y ser almacenados en bidones estancos, posteriormente recogidos y transportados por gestor autorizado para su ulterior tratamiento. En ningún caso, los bidones estarán expuestos a los agentes atmosféricos, debiendo estar almacenados en recintos con techumbre, hasta su recogida.

En el caso puntual de que las operaciones de mantenimiento de la maquinaría o vehículos utilizados tengan que realizarse en la zona de actuación (averías o causas de fuerza mayor), se establecerán áreas específicas controladas y acondicionadas para estas actividades.

Las actuaciones previstas se adecuarán a lo establecido en la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, relativa a los requisitos sustantivos exigibles para obras e instalaciones en suelo rústico, garantizando su compatibilidad urbanística y ambiental.

Dado que el objetivo de la regulación normativa en esta materia persigue la ordenación y protección del suelo rústico, el Ayuntamiento tiene la competencia de velar porque se respeten en dicho suelo los usos adscritos al sector primario y sus limitaciones y en todo caso se vigile e impidan las construcciones no permitidas en el mismo por el planeamiento municipal vigente, la Lotau y la normativa de desarrollo.

Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes licencias o permisos de su competencia.

El Ayuntamiento en su informe de fecha 16 de septiembre de 2026, establece que no se aprecia incompatibilidad urbanística por ser una actividad vinculada al sector primario, no obstante, se observa la existencia de ámbitos dentro de la parcela con clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP), pero al delimitar la propuesta una “superficie vinculada” a la explotación, que según el plano aportado se ubicaría fuera de dichas zonas de protección, el informe es favorable urbanísticamente, condicionado a la no afección de los suelos clasificados como SRNUEP.

Como consideraciones adicionales, establece que, en la misma parcela, o en su ámbito próximo, existe otra explotación ganadera, circunstancia que deberá ser considerada en la evaluación de posibles efectos acumulativos, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental en curso.

4.8.- Protección del patrimonio y bienes de dominio público.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Cuenca de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, emite informe favorable y estable que en el caso de que aparecieran restos arqueológicos/paleontológicos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural) para antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, garantizar su control arqueológico.

Cualquier modificación y/o ampliación del emplazamiento del citado proyecto autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de la citada Delegación Provincial.

Se respetarán todos los caminos de uso público y servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil y mantendrán las distancias establecidas en las ordenanzas municipales de caminos del Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado.

En caso de existir afección a cualquier infraestructura (vías férreas, carreteras, caminos, líneas eléctricas...), se deberá estar en posesión de los permisos pertinentes y cumplir con la legislación específica al respecto.

4.9.- Cese de la actividad.

Si cesara la actividad de este proyecto en un futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar almacenado, por medio d ellos procedimientos que se han establecido con anterioridad.

Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se gestionarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, mediante gestor autorizado y separando previamente in situ cada residuo según su tipología, tal y como se establece en la Ley 7/2022, de 8 de abril. Se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca para dar por finalizado el expediente, debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan a seguir y el compromiso del promotor de su realización.

4.10.- Innovación tecnológica.

Si durante el período de funcionamiento de la actividad tiene lugar la aparición en el mercado de mejoras tecnológicas, cuya introducción en la misma pueda suponer mejoras técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio ambiente, el promotor deberá incorporarlas en la actividad, en cuyo caso esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible podrá actuar de oficio.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo, el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Informe, incluyendo las medidas preventivas y correctoras que aparecen contempladas en la documentación presentada, y un listado de las medidas previstas en el Programa de vigilancia ambiental, a la finalización de los trabajos.

Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental que este designe. Al respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, fotografías, planos, etc., de forma que permitan comprobar su correcta ejecución y cumpliendo de las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación.

Esta documentación recogerá toda la información desde el inicio de las obras, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (Órgano Ambiental y Órgano Sustantivo). El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. Los informes se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a la campaña de seguimiento realizada.

De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del presente Informe. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de la impermeabilización de las instalaciones y de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control del número de animales autorizados en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el documento ambiental presentado.
- Control de los residuos peligrosos, no peligrosos y su correcta gestión y almacenaje según la normativa vigente.
- Control de la documentación generada debida a la recogida y traslado de los residuos de la instalación.
- Control de la correcta gestión de los cadáveres hasta su recogida por gestor autorizado.
- Control y seguimiento del Plan de Gestión de estiércoles, en especial el almacenamiento exclusivo del estiércol de la explotación.
- Control de la correcta instalación y/o acondicionamiento del cerramiento, según las características indicadas en la presente Resolución.
- Control de la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental presentado y en la presente Resolución.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el documento de impacto ambiental y en el presente informe.

Sexto. Documentación adicional.

Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en particular la licencia municipal emitida por el Órgano sustantivo.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (con copia en el órgano ambiental).

Previo al inicio de la actividad:
- Certificado de compatibilidad urbanística, licencia de actividad y certificado del Ayuntamiento o empresa gestora de garantía de suficiencia de abastecimiento de agua potable.
- Inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Real Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos de Castilla-La Mancha.

- Inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha como pequeño productor.
- Comunicación del plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero, el plan se dirigirá a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de zonas vulnerables a la contaminación de nitratos, de la provincia en que se ubique la instalación.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de todos los residuos generados durante el funcionamiento de la actividad.
- La notificación al órgano ambiental del desarrollo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
- Designación por parte del promotor de personal interno o de una entidad o profesional autorizado responsable del cumplimiento de las condiciones ambientales del proyecto, tanto las descritas en el documento ambiental como las establecidas en el presente informe de impacto ambiental.

El promotor deberá conservar un registro documental de las actuaciones realizadas en cumplimiento de las medidas correctoras y preventivas, así como de las condiciones ambientales establecidas en el presente informe, desde el inicio de los trabajos. Esta documentación deberá estar disponible para los órganos competentes de inspección y vigilancia durante la fase de ejecución y funcionamiento del proyecto.

El promotor deberá permitir el acceso a las obras, construcciones, instalaciones o lugares en los que se desarrollan las actividades del proyecto a los agentes y a sus autoridades competentes en las funciones de inspección y vigilancia, así como facilitar las labores de vigilancia e inspección, toma de muestras y poniendo a disposición la documentación e información que se requieran.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Explotación ganadera vacuna de cebo en Almonacid del Marquesado” (Exp. S478/2026/CU/00097) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad, con antelación suficiente, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.

El presente informe de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

La Ley 2/2020, dispone en el artículo 4.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Cuenca, 4 de noviembre de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS

Anexo I

Ubicación de la explotación ganadera del proyecto y de las explotaciones ganaderas ES160180000037 y ES160180000030, en la misma parcela 38, polígono 501 del T.M. de Almonacid del Marquesado.



Diferentes recintos de la parcela 38 del polígono 501 del T. M. de Almonacid del Marquesado, según SIGPAC:

